



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس) —

اسم المقرر:	القانون التجاري
رمز المقرر:	3-2003231
البرنامج:	البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي:	قسم الأنظمة
الكلية:	كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف
نسخة التوصيف:	السادسة
تاريخ آخر مراجعة:	1446/9/10هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: 3
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: 4
- ج. موضوعات المقرر 6
- د. أنشطة تقييم الطلبة 7
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: 7
- و. تقويم جودة المقرر: 8
- ز. اعتماد التوصيف: 8



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ثلاث ساعات)

2. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري			

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الثاني)

4. الوصف العام للمقرر

تضمن مقرر القانون التجاري بالبدء بتعريفه وتحديد نطاقه وتطوره ومصادره، ثم التطرق لموضوعاته بدراسة النظرية العامة للأعمال التجارية وأنواعها، وأحكام التاجر من حيث الشروط وما يترتب من التزامات. مع بيان المقصود بالمحل التجاري وبيان خصائصه والطبيعة القانونية له وبيان عناصره، الحماية القانونية للمحل التجاري (دعوى المنافسة غير المشروعة).

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

مبادئ القانون.

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

- الإلمام بالمبادئ الأساسية التي تحكم القانون التجاري في المملكة العربية السعودية.
- تمكين الطالب/ة من معرفة الأسس العامة التي تحكم العمل الذي ينطوي تحت حكم القانون التجاري أو يخرج عنه.
- الإلمام بنظريات نطاق تطبيق القانون التجاري، بالإضافة لمعرفة المعايير التي تميز بين العمل التجاري والعمل المدني، وتحديد ماهية الأعمال التجارية من حيث المفهوم ومعايير التفرقة بينها والأعمال المدنية وأنواعها.
- إلمام الطالب/ة بأساسيات تحديد المركز القانوني للشخص المحترف للأعمال التجارية من التجار سواء كانوا أفراد أو شركات تجارية، وبيان الالتزامات المترتبة على الاحتراف.
- أن ي/تكون الطالب/ة ملم/ة بالأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- بيان المقصود بالمحل التجاري وبيان خصائصه والطبيعة القانونية له وعناصره.

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	التعليم التقليدي	-	-
2	التعليم الإلكتروني	(15 × 3) = 45 ساعة	100%

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	%100
2	معمل أو إستوديو		
3	ميداني		
4	دروس إضافية		
5	أخرى		
	الإجمالي	45	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الطالب المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر كالتاجر والأعمال التجارية والمدنية والأوراق التجارية والمحل التجاري	ع1	محاضرات نظرية، الأسئلة الفردية، المناقشات الجماعية	الاختبارات القصيرة، الأسئلة الشفهية، الاختبارات الكتابية (الفصلية والنهائية)
1.2	أن يشرح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية والمدنية من حيث ضوابط وأهمية التفرقة بينهما وفق القانون التجاري السعودي.	ع2	المحاضرات	الاختبارات القصيرة، الأسئلة الشفهية، الاختبارات الكتابية (الفصلية والنهائية)
1.3	يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين	ع3	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية.	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات.

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبطة بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال القانون التجاري			
2.0	المهارات			
2.1	أن يُفسر الطالب النصوص القانونية تفسيراً سليماً ويستنبط ما يتفق على منازعات القانون التجاري.	م1	- المحاضرات - الحوار والمناقشة العصف الذهني التدريب العملي	- الاختبارات النظرية - المناقشات -الواجبات- عقد جلسات الحوار والمناقشة والقيام بأتملة عملية تحاكي الواقع وتشجيع الطالب على حلها
2.2	أن يُقارن الطالب بين الأعمال التجارية والمدنية في القانون التجاري السعودي والأنظمة القانونية المختلفة.	م2	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2.3	أن يُحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها القانون التجاري السعودي من خلال اقتراح الحلول المناسبة للقضايا الشائكة.	م3	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.	ق1	المناقشات والحوار- التعاون -التعلم الذاتي- الواجبات الفردية والجماعية-الأبحاث القصيرة)	الاختبارات-تقييم المناقشات-تقييم الواجبات -المقابلة- استطلاع الرأي
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في	ق2	العمل التعاوني -الواجبات	عقد جلسات الحوار

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.		الجماعية.	والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للتعليم المستهدفة من المقرر

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	تعريف القانون التجاري وخصائصه ونطاق تطبيقه ومصادره.	3
2	ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني.	3
3	أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني.	3
4	الأعمال التجارية: بطبيعتها أو الأصلية (المنفردة).	3
5	الأعمال التجارية: بطبيعتها أو الأصلية (على سبيل المقابلة).	3
6	الأعمال التجارية التبعية والمختلطة.	3
7	التقويم الأول.	1
	التاجر: تعريفه وبيان شروط اكتساب الشخص صفة التاجر (احتراف الأعمال التجارية).	2
8	الاستقلالية في احتراف الأعمال التجارية، التمتع بالأهلية التجارية.	3
9	الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر (الالتزام بمراعاة الدين وأداب المهنة-مسك الدفاتر التجارية).	3
10	الالتزام بالقيد في السجل التجاري.	3
11	الالتزام بالقيد في الغرفة التجارية.	3
12	التعريف بالمحل التجاري وبيان خصائصه والطبيعة القانونية له.	3
13	العناصر المكونة للمحل التجاري (المادية والمعنوية).	3
14	الحماية القانونية للمحل التجاري (دعوى المنافسة غير المشروعة).	3
15	أهم التصرفات التي ترد على المحل التجاري.	3
16	التقويم الثاني.	
	المجموع	45

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	التقويم الأول	السابع	45%
3	التقويم الثاني	السادس عشر	45%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	القانون التجاري في المملكة العربية السعودية، د. زياد القرشي د. علي الزهراني طبعة 2023م
المراجع المساندة	- القانون التجاري السعودي، د. عبد الهادي الغامدي، جدة، الطبعة السادسة 1444هـ-2022م، دار كلد للنشر والتوزيع. - القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر
المصادر الإلكترونية	- موقع وزارة التجارة والاستثمار https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
أخرى	- نظام المحكمة التجارية 1350 هـ - نظام الشركات 1443 هـ - نظام المحاكم التجارية 1441 هـ

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	- منصات دراسية متناسبة مع ما تتطلبه المادة الدراسية (بلاك بورد) - معامل مجهز بأجهزة كمبيوترات للطلبة الذي لا يستطيعون توفير أجهزة.
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب-عضو هيئة التدريس	استمارة التقييم المتاحة في نهاية كل فصل دراسي (مباشر)
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس-رئيس القسم	النتائج -الأنشطة-الاداء العام للمقرر-ورشة تقرير المقررات (غير مباشر)
مصادر التعلم	الطلاب-عضو هيئة التدريس المراجع النظير	مراجعة النظير للتدريس -للمقرر الدراسي -تقييم الطالب مباشر
تحصيل مخرجات التعلم	عضو هيئة التدريس -إدارة الجودة والتطوير-قيادات البرنامج	غير مباشر
الكتاب المقرر	لجنة الخطط والمناهج بالقسم	مباشر
الكتاب المقرر	الطالب	غير مباشرة (استبيان)

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/10

